



PUTUSAN
Nomor 2854 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RUDY PRAHASTA MR disebut juga **RUDI PRAHASTA MEGARIAWAN**, bertempat tinggal di Wonorejo Kencana Asri VI/D-12, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **PT INDOSURYA INTI FINANCE (PT IIF)**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Indosurya Center, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 3, Jakarta Pusat, melalui Kantor Cabang Surabaya di Ruko Raya Jemursari, Jalan Raya Jemursari, Nomor 203-205, Blok A1-2 Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
2. **Tuan AHMAD FIKRI**, dahulu bertempat tinggal di Jagalan, RT 014/RW 003, Desa Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sekarang beralamat di Perum Istana Mentari, Blok B.3, Nomor 31, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang T. Purnomo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bambang & Associates, beralamat di Jalan Gelatik, Blok AB-04, Perumahan Sedati Permai, Pabean, Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023;

Termohon Kasasi I, II/Para Tergugat I dan II;

D a n

1. **NOTARIS RADINA LINDAWATI, SH., M.Kn.**, beralamat di Ruko Chofa, Jalan Sukomanunggal Jaya CSH, Nomor 26,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2854 K/Pdt/2024



Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**,
beralamat di Jalan Taman Krembangan Barat, Nomor 57,
Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan,
Kota Surabaya;
3. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA**, beralamat di Jalan
Indrapura, Nomor 5, Surabaya, diwakili oleh Kepala Kanwil
DJKN Jawa Timur Tugas Agus Priyo Waluyo, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Kepala KPKNL Surabaya Andy
Pardede, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 Mei 2022;

Turut Termohon Kasasi I, II dan III/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan
hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II
sesuai kontrak sebesar Rp342.905.642,00 (tiga ratus empat puluh dua juta
sembilan ratus lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan kepada
Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 5480/Kelurahan Wonorejo, luas 120
m², Surat Ukur Nomor 1597/Wonorejo/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tertulis
atas nama Ir Rudy Prahasta Mr setelah Penggugat melunasi hutangnya
sebesar Rp342.905.642,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus
lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2854 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian secara materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - Kerugian materil sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta segera (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun peninjauan kembali atasnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tidak ada satupun pihak tergugat yang berkedudukan dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya;
- Gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak dapat menguraikan dalil-dalil gugatannya dengan terang dan jelas (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 14 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2854 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.761.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 287/PDT/2023/PT SBY., tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Sby., *juncto* Nomor 287/PDT/2023/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 287/Pdt/2023/PT Sby., tanggal 14 Juni 2023 *juncto* Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 399/PDT.G/2022/PN Sby., telah dibacakan pada tanggal 14 Februari 2023 dengan mengadili sendiri:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2854 K/Pdt/2024



melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

3. Menyatakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II sesuai kontrak sebesar Rp342.905.642,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 5480/Kel. Wonorejo, luas 120 m², Surat Ukur Nomor 1597/Wonorejo/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tertulis atas nama Ir Rudy Prahasta Mr setelah Penggugat melunasi hutangnya sebesar Rp342.905.642,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian secara materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - Kerugian materil sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta segera (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun peninjauan kembali atasnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2854 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar:

Bahwa objek sengketa telah dijual lelang oleh Turut Tergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan perantaraan Turut Tergugat III. Objek sengketa berupa tanah dengan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 5480 seluas 120 m² atas nama Ir. Rudy Prahasta MR/Penggugat dimana pemenang lelang/pembeli lelang bernama Qonita Rachmah dan objek sengketa telah dikuasai oleh pembeli lelang, sehingga seharusnya pembeli lelang harus ikut digugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUDY PRAHASTA MR disebut juga RUDI PRAHASTA MEGARIAWAN, tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2854 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDY PRAHASTA MR** disebut juga **RUDI PRAHASTA MEGARIAWAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2854 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2854 K/Pdt/2024